

1503188-55.2019.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... dos fatos havia uma motocicleta produto de furto. Na garagem da residência já visualizaram a motocicleta, Honda/160 Star, cor vermelha, placa GIS9460. Franqueada a entrada dos policiais militares pelo investigado verificou-se que a numeração do chassi e do motor estavam pinados; e a placa apontava ser a motocicleta é produto de furto, conforme registro de ocorrência de nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503188-55.2019.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503188-55.2019.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2155321/2019 - 02º D.P. CATANDUVA, 3177610 - 02º D.P. CATANDUVA, 2770/19/708 - 02º D.P. CATANDUVA, 2155321 - 02º D.P. CATANDUVA, 2770/19/708 - 02º D.P. CATANDUVA, 2155321 - 02º D.P. CATANDUVA, 2770/19/708 - 02º D.P. CATANDUVA, 2155321 - 02º D.P. CATANDUVA, 2770/19/708 - 02º D.P. CATANDUVA, 2155321 - 02º D.P. CATANDUVA, 2770/19/708 - 02º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito de receptação art. 180 caput. Consta da denúncia que, no dia 18 de abril de 2019, em horário incerto, na Rua Porecatu, 478, Vila Lunardelli, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o acusado adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta HONDA/CG Start 160, de placa GIS-9460, avaliada em R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) - fl. 21.
A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na

denúncia.

Segundo apurado, o denunciado adquiriu a motocicleta HONDA/CG Start 160 de placa GIS-9460, produto de furto, de um indivíduo conhecido como "ET", por meio do grupo "vende-se tudo Catanduva", pagando a quantia de R\$ 1500,00 (mil e quinhentos reais). Os policiais militares, após receberem denúncia anônima, se mobilizaram até a casa do denunciado e encontraram a motocicleta em posse do mesmo. Na oportunidade, eles constataram que a numeração do chassi e motor estavam suprimidos.

Denúncia (fls. 47/49).

A denúncia foi recebida em 01 de agosto de 2019 (fl. 50).

Resposta à acusação (fls. 78/79).

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 83).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição, destacando a boa-fé do réu. Pede pela aplicação do princípio da insignificância.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A testemunha A. D. S. (fl. 08), policial militar, disse que "em patrulhamento de rotina com soldado Sidney foram acionados via CAD sobre uma denúncia anônima que informava que no local dos fatos havia uma motocicleta produto de furto. Na garagem da residência já visualizaram a motocicleta, Honda/160 Star, cor vermelha, placa GIS9460. Franqueada a entrada dos policiais militares pelo investigado verificou-se que a numeração do chassi e do motor estavam pinados; e a placa apontava ser a motocicleta é produto de furto, conforme registro de ocorrência de nº 2370/2019 - Plantão Policial de Catanduva, por estão razão foi conduzido ao plantão policial. Indagado o investigado sobre a origem da moto relatou aos policiais militares que a adquiriu de um conhecido de apelido ET e que seria de leilão, mas não apresentou qualquer documentação da compra."

A vítima J. P. P. R. (fl. 16) disse que "é dono da motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha e placa GIS-9460-Pindorama/SP e no dia dos fatos (12/04), ela estava na posse de seu ex-sogro, chamado Adilson, o qual inclusive vai adquiri-la. A moto estava no interior da garagem da casa dele, localizada em uma chácara, na Rua Uruguaiana, que é uma estrada de terra. Então, naquele dia ele a deixou na garagem e foi dormir, quando ele acordou por volta das 5h30, Adilson notou que a moto não estava mais lá, constatando o furto e já informou ao declarante. Quando foi no dia 29/04/19 recebeu ligação de policiais, que lhe avisaram da localização de sua motocicleta, que estava na posse de um indivíduo chamado André Henrique dos Santos, que o declarante desconhece. Ao comparecer no plantão, reconheceu aquela moto como sendo a sua, principalmente devido a um cavalete central que o declarante tinha instalado nela. Naquele momento, constatou, também, que a moto tinha sido "pinada", e que o lacre da placa estava violado, razão pela qual ela foi apreendida, para fins de perícia, sendo-lhe restituída neste Distrito Policial."

Interrogado, A. H. D. S. (fl. 09) disse que "estava em casa quando foi surpreendido por policiais militares informando que estavam no local para averiguar denúncia anônima de que no local havia uma motocicleta produto de furto. Autorizou a entrada dos policiais para verificar os sinais identificadores da moto, quando foi informado pelos policiais militares que a motocicleta apresentava queixa de furto e foi conduzido ao plantão policial. Alega ter adquirido a motocicleta Honda/160 start, cor vermelha, placa GIS9460, após a ter encontrado sendo anunciada no grupo publico do perfil do facebook denominada "Vende-se Tudo Catanduva" por perfil de nome ET, que utilizava uma motocicleta preta como foto do perfil. Mandou mensagem

via a aplicativo mencionado então o rapaz foi até sua casa, no dia 18/04/2019 quinta feira passada, com a moto e no local foi realizado o negócio em que o declarante teria pago R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro pela moto. Declara que referente a origem da moto foi informado pelo rapaz que seria oriunda de leilão de que após alguns dias lhe traria os documentos, por isso tinha ciência possuir a moto numeração de chassi e motor pinados. Depois do negócio não conseguiu mais contato com o rapaz, mas acrescenta que pode reconhecê-lo. Nunca preso ou processado."

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04, 06/07 e 39/40), auto de exibição e apreensão (fl. 05), laudo pericial do veículo (fls. 17/20), auto de entrega (fl. 41), fotos (fls. 18/20) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

De proêmio, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inaplicável no caso concreto, primeiro porque não se pode aceitar que a reprovabilidade do comportamento é mínima, diante do valor do objeto que foi adquirido. Além disso, a lesão provocada não é mínima, em especial porque a vítima procurou a Autoridade Policial para informar sobre o dano sofrido.

Houve a produção de prova em juízo.

A testemunha A. D. S. policial militar, disse que "se recorda sobre o fato, afirmando que a placa não estava adulterada, somente o chassi e o motor estavam com os números suprimidos; confirmou que a motocicleta estava com ligação direta, sem chave e que André Henrique não era conhecido nos meios policiais. Ainda, declarou que a motocicleta estava sem documentação, pois o acusado relatou que havia comprado em um leilão de um tal de E.T."

A vítima J. P. P. R. disse que "sua motocicleta foi furtada na época do Rodeio que ocorreu na Rodovia da Laranja (ano de 2019); afirmou ter feito boletim de ocorrência e que a motocicleta foi encontrada após dois ou três meses. Declarou que na época o valor da moto era por volta de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) a vista, no entanto, o declarante comprou por meio de financiamento aumentando o valor para quase R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); afirmou que o preço de mercado hoje em dia está por volta de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) nova, e usada por volta de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ou R\$ 8.000,00 (oito mil reais). Confirmou também que a moto foi devolvida com avarias (número do chassi e motor riscados, faltando uma peça, tampa e miolo da chave quebrados). Disse que não conhece o acusado, somente o viu na delegacia quando foi buscar sua motocicleta."

Interrogado, A. H. D. S. disse que tem Facebook e procurava uma moto para trabalhar. Achou a moto de "ET" e comprou a moto por R\$ 1500,00. Ele levou a moto. Ela não estava sem placa. Mas ele não levou o documento. Disse que levaria posteriormente, mas não respondeu mais. Somente usava a moto para trabalhar. Dias depois, a polícia chegou e disse que a moto era roubada. Disse aos policiais que não roubava moto. Os policiais verificaram sua moto. Disse que se não fosse roubada, ele não teria deixado em sua casa. Explicou que não teve mais retorno com o adquirente. Não estranhou o preço, porque o vendedor disse que a moto de leilão, por isso achou normal. Disse que sabia que não poderia trafegar com motocicleta de leilão, mas era apenas para trabalhar. Não percebeu que a moto estava com o chassi raspado. Disse na delegacia que era outra placa. Foi a primeira vez que comprou moto assim. Estudou até a 8ª série.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

A RECEPÇÃO tem por pressuposto indispensável à prática de um crime anterior, tratando-se, pois, de crime acessório ou parasitário. Não exige a lei que o principal seja crime contra o patrimônio e nem que haja inquérito policial, ação penal e muito menos sentença que ateste a ocorrência do crime antecedente, mas apenas sua comprovação nos autos o que foi feito conforme B.O. de fls. 6/7.

'Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária' (RJTACRIM 37/342).

Vale lembrar que "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

No caso dos autos, a prova oral foi uníssona e coerente no sentido de confirmar que o veículo em posse do acusado foi objeto de furto (fls. 6/7).

Da mesma forma, restou devidamente demonstrado que o requerido comprou o referido veículo sem tomar as devidas cautelas por valor muito abaixo do mercado, de perfil meramente identificado como "ET". Não fez questão dos documentos do bem, mesmo ciente de que prova adquirido de leilão não poderia circular.

Todas as circunstâncias mostram que não existem possibilidade de que o acusado não soubesse da origem ilícita do bem. É de conhecimento comum que a aquisição de veículo demanda formalidades, em especial sua documentação. O preço, R\$1500,00, foi completamente incompatível com o valor de avaliação da motocicleta. O laudo do veículo que apontou chassi do motor suprimida, não sendo crível que alguém compre bem assim ter consciência de que se trata de origem ilícita.

Sua versão, assim, ficou isolada nos autos.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta bons antecedentes (fls. 54/55). A conduta social restou demonstrada nos autos. Sua personalidade não aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisa-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausente atenuantes e ausente agravante.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária em 01 ano de reclusão.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, torno-a definitiva em 01 ano de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada no mínimo legal, ou seja, 10 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, diante do teor do art. 33, §2º, 'c', do CP.

Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente. Como a pena aplicada não é superior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não é reincidente em crime doloso e estão preenchidas as circunstâncias judiciais, como acima apontadas, substituo a pena privativa de liberdade por UMA pena restritiva de direitos.

Da pena substitutiva aplicada: Dentro do rol exaustivo previsto no art. 43 do Código Penal, aplicando-se analogicamente o entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça para a definição do quantum de aumento da pena base, a escolha justificada da pena restritiva de direitos está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

Bem por isso, reputo suficiente a prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo, com nítido caráter reparador, que melhor atenderá ao caráter ressocializador da reprimenda.

Inaplicável a suspensão condicional da pena, vez que a substituição ocorrida lhe é mais favorável.

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 180 caput, à reprimenda de à reprimenda de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Entretanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo em favor de entidade com destinação social, nos termos do art. 44 c/c art. 45, § 1º.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o advogado indicado para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio (fl. 75).

Oportunamente, expeça-se certidão.

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA